

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

En Barcelona, a 12 de Noviembre de 2025

REUNIDOS

De una parte, y como arrendatario, D. **Bruce Wayne** mayor de edad, soltero, con domicilio en el municipio de **Sant Boi de Llobregat** calle del **Murciélago, Nº45**, Sobreático A y con NIF nº **12.345.678-Z**. Y con datos de contacto a efectos de notificaciones: correo electrónico: **bruce@waynecorp.es**, y número de teléfono: 600 111 222.

De otra parte y como arrendador, D. **Arthur Fleck**, mayor de edad, soltero, con domicilio en el municipio de **Esplugues de Llobregat**, avenida del **Comodín, Nº2**, Bajo Izquierda y con NIF nº **44.444.444-A**. Y con datos de contacto a efectos de notificaciones: correo electrónico: **a.fleck@acechemicals.cat**, y número de teléfono: 633 444 555.

Las partes tienen y se reconocen mutuamente plena capacidad para el otorgamiento del presente contrato y a tal fin:

EXPONEN

PRIMERO. - Que D. **Arthur Fleck** es propietario de la finca rural sita en la calle **Montserrat, Nº123**, en el municipio de **Collbató**. Inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 2 de Igualada Tomo 430 Libro 32 Folio 2 Finca 35.323 con referencia catastral **32044A03603251**.

Se adjunta como anexo I al presente contrato, fotocopia del Certificado de eficiencia energética de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

SEGUNDO. - Que interesando al arrendatario arrendar dicho inmueble para satisfacer su necesidad permanente de vivienda y previas conversaciones mantenidas al efecto, ambas partes llevan a cabo el presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. -LEGISLACIÓN APLICABLE.

El presente contrato se otorga conforme a lo establecido en la Ley 29/1994 de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, modificada por la Ley 4/2013 de 5 de junio, Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, y por lo pactado en el presente contrato, Ley 12/2023 de 24 de mayo por el Derecho a la Vivienda. Con carácter supletorio es de aplicación lo dispuesto al efecto por el Código Civil.

SEGUNDA. -OBJETO.

Es objeto de este arrendamiento la cueva habitable sita en en la calle **Montserrat, N°123**, en el municipio de **Collbató**, cuenta con una superficie construida de 345 m² y útil de 234 m².

Fue adquirida por el arrendador mediante compraventa en escritura autorizada por el Notario de Barcelona Don **James Gordon**, en fecha de 14 de Marzo de 2013.

Se encuentra libre de cargas y gravámenes, arrendatarios y ocupantes, y al corriente en el pago de impuestos, según declara el arrendador bajo su personal responsabilidad.

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad N° 2 de Igualada Tomo 430, Libro 32, Folio 2, Finca 35.323 con referencia catastral **32044A03603251**.

El arrendatario declara conocer y aceptar el estado de la cueva, recibéndola en perfecto estado de conservación y con plena habitabilidad e idoneidad para servir al destino de vivienda permanente pactado en el presente contrato.

Se adjuntan fotografías de la vivienda a los efectos de dejar constancia del excelente estado de la vivienda en el momento del arriendo.

TERCERA. -DESTINO.

La finca objeto del presente contrato se destinará única y exclusivamente a vivienda habitual propia del arrendatario, excluyendo la posibilidad de instalar en ella o en parte de ella, laboratorios secretos, taller de armas, comercio, industria, despacho profesional, oficina, hospedaje, o cualquier otra actividad distinta del fin para el cual se arrienda, sin expreso consentimiento de la parte arrendadora.

Será causa de resolución contractual la variación de dicho fin sin autorización escrita de la propiedad.

CUARTA. -DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de duración del presente contrato se establece por un período de UN AÑO a contar desde el día 15/11/2025. Llegado el vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración de cinco añosⁱ, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con dos meses de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas su voluntad de no renovarlo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento siempre que lo comunique al arrendador con una antelación MÍNIMA de treinta (30) días. En el caso de desistimiento el arrendatario deberá al arrendador una cantidad equivalente a una mensualidad de renta en vigor por cada año de contrato que reste por cumplir. En el caso de que reste un periodo inferior dará lugar a la parte proporcional de indemnización.

El arrendatario deberá abandonar la vivienda arrendada el día que finalice el contrato.

QUINTA. -PRÓRROGA OBLIGATORIA y EXTRAORDINARIA.

Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contratoⁱⁱ.

Las partes hacen renuncia expresa a la aplicación de la prórroga extraordinaria que fija el artículo 10.3 de la LAU, en el caso de que la vivienda alquilada que ha sido identificada se ubique en una zona con declaración vigente de zona de mercado residencial tensionado en los términos fijados por la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el Derecho a la Vivienda.

NECESIDAD DE LA VIVIENDA EN BASE AL ARTÍCULO 9.3. LAU. Se hace constar expresamente, de conformidad con el art. 9 en sus Apartados 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, será igualmente causa de resolución del presente Contrato transcurrido el primer año, por lo que no procederá la prórroga obligatoria de los cinco años del contrato desde su entrada en vigor, si el arrendador tuviera la necesidad de ocupar la vivienda arrendada, a partir del primer año de celebración del contrato, para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial, etcétera. Dicha comunicación deberá hacerse con al menos dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto

SEXTA. - RENTA.

La renta anual pactada es de 24.000€ a pagar en plazos mensuales de 2.000€ euros, por adelantado y dentro de los SIETE primeros días de cada mes.

El abono de la renta se deberá verificar por el arrendador mediante transferencia bancaria a la cuenta del arrendador, cuyos datos son los siguientes:

Titular: **Arthur Fleck**

IBAN: **ES76 2077 0024 0031 0257 5766**

El resguardo de ingreso emitido por la entidad bancaria acreditará el pago de la renta, salvo prueba en contrario.

El impago de una sola mensualidad de la renta en los plazos estipulados dará derecho al arrendador a resolver el contrato e iniciar el correspondiente procedimiento de desahucio por impago de rentas, siendo por cuenta del arrendatario los gastos que estas acciones originen.

SÉPTIMA. -REVISIÓN DE LA RENTA.

Las partes pactan expresamente que la renta será revisada anualmente de acuerdo con la variación porcentual experimentada por el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) en un período de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la primera actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de celebración del contrato, y en las sucesivas el que corresponda al último aplicado.

Publicado el índice correspondiente al mes de la actualización, el arrendador comunicará al arrendatario su voluntad de actualizar la renta conforme a lo establecido legalmente, bastando la notificación en el propio recibo con efectos del mes siguiente.

Si por causa ajena al ARRENDADOR no se pudiera actualizar la renta en el mes que corresponda por no estar publicado el IRAV, se podrá aplicar el mismo con carácter retroactivo. Tampoco supondrá renuncia o prescripción la demora en la comunicación.

La aplicación del IRAV nunca producirá un efecto negativo en la renta, siendo que la renta no será nunca inferior al año anterior.

La base sobre la que se efectuará la citada revisión será la renta que se pague el mes inmediatamente anterior a la fecha de revisión.

En el caso de que la legislación aplicable suprima el IRAV, será de aplicación al presente Contrato el índice que lo sustituya, y en defecto de éste, el IPC.

OCTAVA. -OBLIGACIONES DE LA PARTE ARRENDATARIA.

La parte arrendataria en su calidad de inquilino de la vivienda arrendada asume expresamente las siguientes obligaciones:

- a) El pago de la renta, aumentos e incrementos legales, por adelantado dentro de los SIETE primeros días de cada mes, mediante domiciliación bancaria.
- b) A destinar el inmueble arrendado a la vivienda habitual y permanente del arrendatario y sus familiares, y a comunicar por escrito a la propiedad si entrare a convivir con el arrendatario una tercera persona ajena del ámbito familiar directo.
- c) Comunicar a la propiedad, en el plazo de veinticuatro horas, cualquier incidencia o desperfecto hallado en el interior de la vivienda.
- d) A observar en todo momento las disposiciones legales vigentes.
- e) A permitir el acceso en la vivienda a la propiedad y a los operarios o industriales mandados, con un preaviso de 24 horas, para la realización, inspección y comprobación de cualquier clase de obras o reparaciones que afecten al inmueble.
- f) A cumplir en todo momento las Normas Estatutarias Reglamentarias y los acuerdos de la Comunidad de Propietarios tenga establecidas o establezcan, en orden a la utilización de los servicios, elementos comunes y buen régimen de convivencia.
- g) A sufragar las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda, así como el deterioro de cuya reparación se trate, sea imputable al arrendatario.
- h) La parte arrendataria se obliga a suscribir una póliza de Responsabilidad Civil en calidad de inquilino de la vivienda. El capital mínimo deberá de ser de 150.000 €.
- i) La parte arrendataria renuncia a aparcar vehículo o *batmóvil* en el jardín anterior de la cueva.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la resolución contractual.

NOVENA. -OBLIGACIONES DE LA ARRENDADORA.

La parte arrendadora está obligada a:

- a) La devolución de la fianza a la parte arrendataria, según lo dispuesto en el pacto decimocuarto.
- b) A la reparación y/o sustitución de los servicios comunes que dejaren de funcionar.
- c) La parte arrendadora se obliga a contratar una póliza de seguros de daños de la vivienda en régimen de alquiler que incluya también el riesgo de incendios, en compañía de notoria solvencia y durante toda la vigencia del contrato.

DÉCIMA. -GASTOS Y SUMINISTROS.

Serán de cuenta del ARRENDADOR los gastos correspondientes a la Comunidad de Propietarios que se giren sobre la vivienda arrendada, así como la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La parte arrendataria asumirá el gasto por consumo, instalación, reparación, contratación o ampliación de los servicios y suministros de agua, luz, gas y teléfono, así como cualquier otro susceptible de ser individualizado por medio de contador. A tal efecto, el arrendatario se compromete a dar de alta a su nombre tales servicios en las respectivas compañías suministradorasⁱⁱⁱ.

UNDÉCIMA. -INTERESES DE DEMORA.

En caso de impago de rentas o de las cantidades pactadas en este contrato y cuyo abono son a cargo del arrendatario, se establece que dichos impagos, si se produjeran, devengarán un interés equivalente al interés legal del dinero incrementado en tres puntos porcentuales.

DUODÉCIMA. -FIANZA.

El arrendatario entrega en este acto de conformidad con el artículo 36 de la L.A.U. una mensualidad de la renta en concepto de FIANZA por importe de 2.500 EUROS que responderán del pago de alquiler, y de aquellas cantidades cuyo pago ha asumido el arrendatario en virtud del presente contrato, así como de la obligación de indemnizar al arrendador por los daños, desperfectos o menoscabos producidos en la finca arrendada, de los que el arrendatario deba responder. La fianza se devolverá al arrendatario previa comprobación del estado de la vivienda al finalizar el contrato y en ningún caso podrá aplicarse por el arrendatario a mensualidades de renta no abonadas cuya obligación de pago el mismo ha asumido.

Las partes acuerdan que, a partir del quinto (o séptimo en su caso) año de duración del presente Contrato de arrendamiento, la fianza entregada en su día a la firma del presente deberá ser actualizada anualmente en el mismo porcentaje que se actualice la renta, debiendo poner el ARRENDATARIO a disposición del ARRENDADOR la diferencia, en el plazo de treinta (30) días desde su comunicación.

DECIMOTERCERA. -GARANTÍAS ADICIONALES.

Las partes acuerdan no aportar garantías adicionales a la fianza legal mencionada en la estipulación anterior.

DECIMOCUARTA. – CONSERVACIÓN, MEJORA, OBRAS Y HABITABILIDAD.

En todas estas materias, las partes se remiten a lo establecido en los artículos 21, 22, 23, 24 y 26 de la LAU.

Queda prohibida la realización de cualquier obra sin previa autorización escrita de la propiedad, aunque no se altere la configuración de la vivienda ni la resistencia de los materiales en ella empleados.

Las obras autorizadas quedarán en beneficio de la finca, sin derecho a reintegro alguno.

Serán de cuenta del arrendatario las pequeñas reparaciones que se deban realizar para mantener la vivienda en estado de servir al uso al que se destina.

El arrendatario declara encontrar el piso en estado de servir al destino pactado, haciéndose cargo de su conservación.

Asume la obligación de entregar la vivienda al término del arriendo, en las mismas condiciones en las que se lo encontró; sin otros desperfectos que los propios del uso normal de la vivienda conforme al fin descrito en el presente contrato.

Queda expresamente prohibido realizar obras en las fachadas exteriores del edificio, variar la pintura, o instalar elementos que modifiquen su estado y configuración arquitectónica.

El incumplimiento por parte del arrendatario de las obligaciones derivadas en este pacto será causa de resolución del presente contrato.

DECIMOQUINTA. -DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE.

En caso de venta de la finca arrendada, las partes pactarán que el arrendatario no dispondrá del derecho de adquisición preferente, renunciando a sus derechos de tanteo y retracto de la forma y en las condiciones establecidas en el artículo 25 de la LAU.

La enajenación de la vivienda extinguirá el arrendamiento, debiendo soportar el adquirente el arrendamiento durante el tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco años, o siete años si el arrendador fuere persona jurídica.

DECIMOSEXTA. -CESIÓN Y SUBARRIENDO.

Será aplicable el régimen establecido en el artículo 8 de la LAU, quedando expresamente prohibida la cesión del contrato y/o el subarriendo parcial y/o total de la vivienda arrendada.

El incumplimiento por parte del arrendatario de esta prohibición dará lugar a la resolución del presente contrato de forma inmediata.

DECIMOCTAVA. -RESPONSABILIDAD.

El arrendatario será responsable tanto de sus propios actos como de los que cometan los restantes ocupantes de la vivienda, aun siendo estos ocasionales, a efectos de la posible indemnización que por daños y perjuicios de los mismos pueda derivarse tanto a los efectos del párrafo anterior, como de una posible indemnización de daños y perjuicios.

DECIMONOVENA. – PROTECCIÓN DE DATOS.

Las partes firmantes del presente contrato declaran conocer tanto el Reglamento (UE) 2016/279 de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales; y así como la normativa de desarrollo de ambas normas; y se obligan a su cumplimiento.

Los datos facilitados por las partes en el presente contrato de arrendamiento serán utilizados únicamente con la finalidad de gestionar lo relativo a la relación contractual.

La legitimación del uso de los datos se encuentra amparada en el art. 6.1.b) del RGPD.

Se prohíbe con carácter general la cesión de datos, no obstante, las partes autorizan mutua y expresamente mediante la firma del presente contrato, la cesión de los datos personales designados a gestores inmobiliarios, así como abogados y procuradores, empresas suministradoras, administradores de fincas, y otros agentes intervinientes necesarios para que el contrato de arrendamiento despliegue todos sus efectos.

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivar del contrato, así como los plazos legalmente establecidos.

Cualesquiera de las Partes podrán ejercer su derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, para lo que habrán de dirigir comunicación en este sentido a la otra parte por medio fehaciente.

VIGÉSIMA. – LEGISLACIÓN APLICABLE.

El contrato se regirá de forma imperativa por lo dispuesto en los títulos I y IV de la Ley 29/1991 de 24 de Noviembre de arrendamientos urbanos, por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes en el marco de lo establecido en el título II de la LAU, y supletoriamente por el Código Civil, en este orden.

VIGÉSIMA PRIMERA. – JURISDICCIÓN.

Las partes se someten por imperativo de la Ley a los Juzgados y Tribunales del lugar donde radica la finca, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - ACEPTACIÓN.

Las partes aceptan el presente contrato, así como sus correspondientes anexos y sus efectos jurídicos y se comprometen a su cumplimiento de buena fe.

VIGÉSIMA TERCERA. - VALIDEZ.

Este documento forma parte de una demo técnica de Serimag. Todos los datos (empresa, NIF/CIF, direcciones, importes, conceptos y personas) son inventados y no corresponden a una operación real. **No válida a efectos contables, fiscales ni legales.**

EL ARRENDADOR



Arthur Fleck

44.444.444-A

EL ARRENDATARIO



Bruce Wayne

12.345.678-Z